# 番禺洛浦“9·20”一般道路交通事故调查报告

事故单位：武汉风韵出行信息科技有限公司广州分公司
郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司
广东越达汽车集团有限公司
广州优途新能源汽车租赁服务有限公司

事故日期：2024年9月20日

伤亡情况：1死0重伤1轻伤

事故类别：一般生产经营性道路交通事故

编制单位：番禺区人民政府事故调查组

编制日期：2024年1月15日

# 目　录


一、事故基本情况 2

（一）涉事单位概况 2

（二）涉事车辆情况 4

（三）涉事驾驶员情况 5

（四）涉事车辆网约营运订单情况 6

（五）事故发生单位安全管理情况 7

（六）事故发生经过 10

（七）事故现场情况 11

1. 道路基本情况 12

2. 交通设施情况 12

3. 设施合理性分析 14

（八）人员伤亡和直接经济损失情况 14

1. 人员伤亡情况 14

2. 直接经济损失情况 14

（九）事故相关检验检测和鉴定情况 14

1. 事故车辆痕迹检验情况 14

2. 事故车辆技术鉴定情况 15

3. 驾驶人员测试情况 16

（十）事故过错方及责任情况 16

（十一）其它情况 18

1. 气象情况 18

2. 勤务安排及落实情况 18

3. 交通安全宣传教育工作开展情况 19

二、事故应急处置及评估情况 19

（一）事故信息接报及响应情况 19

（二）事故现场应急处置情况 20
（三）医疗救治和善后情况 20
1.医疗救治情况 20
2.善后处置情况 21
（四）事故应急处置评估 21
三、事故原因分析 21
（一）事故直接原因分析 21
（二）其他可能因素排除 21
四、有关单位存在的主要问题 22
（一）风韵分公司 22
（二）哈拜分公司 22
（三）越达公司 22
（四）优途公司 23
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 23
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 23
（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 24
1.风韵分公司 24
2.哈拜分公司 24
3.越达公司 24
4.黎规鹏 25
5.郭海洋 25
6.优途公司 25
7.黄钦泉 26
8.杨治解 26
9.李基良 27
（三）其他处理建议 27
1.张勇 27

2. 张晨 28
六、事故主要教训 28
（一）安全文明驾驶意识薄弱 28
（二）应急处置能力不足 28
（三）交通参与人的不安全行为危害大 29
（四）企业主体责任落实不到位 29
七、事故防范和整改措施 29
（一）风韵分公司及哈拜分公司 29
（二）越达公司及优途公司 30
（三）交通运输管理部门 30
（四）番禺区交警大队 30

# 番禺洛浦“9·20”一般道路交通事故调查报告

2024年9月20日1时52分许，位于番禺区洛浦街105国道进如意二马路发生一起一小型新能源汽车（网约车）与二轮摩托车碰撞，致使另一小型新能源汽车（网约车）碾压二轮摩托车驾驶人的交通事故，造成1人死亡1人轻伤，三车不同程度损坏。事故直接经济损失为人民币112万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区洛浦街及白云区住房建设和交通局有关人员组成的番禺洛浦“9·20”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。区交警大队委托了第三方专业技术机构对车辆性能、行驶速度、碰撞速度、驾驶员、死者进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺洛浦“9·20”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

## 一、事故基本情况

### （一）涉事单位概况

#### 1.涉事粤ACJ8663小型新能源汽车所属单位

广东越达汽车集团有限公司[1]（以下简称越达公司），公司名下营运车辆共计4087辆，员工约90人，董事长林位睦，总经理黎规鹏，副总经理何维，运营部总监郭海洋。该公司主营业务是将名下网约车车辆直接租赁给司机使用。2019年8月15日取得广州市白云区交通局核发的《广州市客车租赁经营备案证明》（穗白云交赁字000120号）。

#### 2.涉事粤ACJ8663小型新能源汽车承租人

杨治解，男，湖南省邵阳市人，2024年7月22日与越达公司公司签订《汽车租赁合同》，租赁涉事粤ACJ8663小型轿车，租赁期限为6个月，合同有效期为2024年7月22日至2025年1月21日,合同约定由杨治解专人驾驶。

#### 3.涉事粤ACJ8663小型新能源汽车运营平台

武汉风韵出行信息科技有限公司广州分公司[2]（以下简称风韵分公司），2021年9月8日取得广州市交通运输局核发的《网

---

[1]广东越达汽车集团有限公司，取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA5CM9MCXL，类型：有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人：林位睦，成立日期：2019年3月7日，注册资本13800万元（人民币），经营场所：广州市白云区石井街聚源街50号1栋201室，经营范围：运输设备租赁服务、小微型客车租赁。

[2]武汉风韵出行信息科技有限公司广州分公司，取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA5CLGM486，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，法定代表人：张勇，成立日期：2019年1月24日，经营场所：广州市白云区机场路306号103室，经营范围：经营范围：软件开发;计算机技术开发、技术服务;在隶属企业经营范围内开展业务。

络预约出租汽车经营许可证》（粤交运管许可穗字 440100000286 号），经营范围为网络预约出租汽车客运，有效期至 2026 年 9 月 7 日，风韵分公司是武汉风韵出行信息科技有限公司的子公司，负责广州地区的网络预约出租汽车经营业务，通过风韵出行司机平台接受司机注册及派送客运订单，公司有员工 8 人。

**4. 涉事粤 ADC4503 小型新能源汽车所属单位**

广州优途新能源汽车租赁服务有限公司[3]（以下简称优途公司），公司名下营运车辆共计 7 辆，由公司法定代表人黄钦泉负责全部运营管理，没有聘请其他员工，该公司主营业务是将车辆直接租赁给司机使用。

**5. 涉事粤 ADC4503 小型新能源汽车承租人**

李基良，男，广西壮族自治区横州市人，2024 年 7 月 12 日与优途公司签订《汽车租赁合同》，租赁涉事粤 ADC4503 小型新能源汽车，租赁期限为 3 个月，有效期为 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 12 日，合同约定由李基良专人驾驶。

**6. 涉事粤 ADC4503 小型新能源汽车运营平台**

郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司[4]（以下简称哈拜分公司），粤 ADC4503 小型新能源汽车网约客运订单派送平台公司，2020 年 11 月 25 日取得广州市交通运输局核发的《网络预约出

---

[3]广州优途新能源汽车租赁服务有限公司，取得广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA9YAY6U5E，成立于 2022 年 2 月 24 日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营场所：番禺区东环街左边村左边农贸市场兴南街 8 号 102，法定代表人：黄钦泉，注册资本 100 万元（人民币）。经营范围：网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务。

[4]郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司，取得广州市天河区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA9UQ1D08N，成立于 2020 年 7 月 30 日，企业类型：有限责任公司分公司(自然人独资)，经营场所：广州市天河区林和西路 167 号 539 房，时任法定代表人张晨，2024 年 11 月 12 日变更法定代表人为李林阳。经营范围：道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;网络预约出租汽车经营服务。

租汽车经营许可证》（穗交 440100000265），有效期 2020 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 25 日。哈拜分公司是郑州哈拜网络科技有限公司的子公司，负责广州地区的网络预约出租汽车经营业务，通过哈啰平台接受司机注册及派送客运订单，公司有员工 5 人。

（二）涉事车辆情况

**1.粤 ACJ8663 小型新能源汽车**，所有人：广东越达汽车集团有限公司，登记证件地址：广州市白云区石井街聚源街 50 号 1 栋 201 室。使用性质：预约出租客运，检验有效期至 2025 年 05 月 31 日。机动车状态：违法未处理（9 月 14 日违停未处理），事故未处理（本次事故），车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险：保险金额 100 万元。2024 年 5 月 28 日取得广州市交通运输局核发的《网络预约出租汽车运输证》（粤交运管许可穗字 440100102867 号），有效期至 2032 年 5 月 21 日。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队番禺大队委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司检验，粤 ACJ8663 号埃安牌小型轿车的制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格。该车事发时的行驶速度为 75km/h，路段限速 60km/h，超速率为 25%。

**2.粤 ADC4503 小型新能源汽车**，所有人：广州优途新能源汽车租赁服务有限公司，登记证件地址：广东省广州市番禺区东环街左边村左边农贸市场兴南街 8 号 102 号。使用性质：预约出租客运，检验有效期至 2025 年 05 月 30 日。机动车状态：事故未

处理（本次事故），车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险：保险金额100万元。2024年5月11日取得广州市交通运输局核发的《网络预约出租汽车运输证》（粤交运管许可穗字440100099977号），有效期至2029年1月25日。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队番禺大队委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司检验，粤ADC4503号启辰牌小型轿车的制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，该车事发时的行驶速度为88.5km/h，路段限速60km/h，超速率为47.5%。

**3.悬挂粤AB7882号牌普通二轮摩托车**，所有人：周炳辉，登记证件地址：广州市员村一横路7号大院77号101房。使用性质：非营运，机动车状态：达到报废标准。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队番禺大队委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司检验，粤AB7882号品牌不详二轮摩托车的制动性能合格，转向性能不合格，灯光性能不合格，该车事发时的行驶速度为40.9km/h。

（三）涉事驾驶员情况

1.粤ACJ8663小型新能源汽车驾驶员，杨治解，男，32岁，驾驶证登记住所：湖南省邵阳市大祥区蔡锷乡见杆1组20号附1号，初次领证日期：2012年9月20日，准驾车型：C1，有效期限：2018年9月20日至2028年9月20日。该司机从事网约车运营期间未取得网络预约出租车驾驶员证。

2.粤 ADC4503 小型新能源汽车驾驶员，李基良，男，33 岁，驾驶证登记住所：广西壮族自治区南宁市横县六景镇那帽村委下帽村 204-1 号，初次领证日期：2013 年 4 月 2 日，准驾车型：B2D，有效期限：2019 年 4 月 2 日至 2029 年 4 月 2 日。该司机从事网约车运营期间未取得网络预约出租车驾驶员证。

3.粤 AB7882 普通二轮摩托车，李桂森，男，66 岁，其准驾车型为 E 的机动车驾驶证已注销，属无证驾驶。

（四）涉事车辆网约营运订单情况

1.粤 ACJ8663 小型新能源汽车驾驶员杨治解于 2024 年 8 月 11 日注册风韵网约车派单平台，8 月 12 日开始接单，至事故发生时，共完成 130 起订单。9 月 20 日 1 时 11 分，杨治解在风韵出行网约平台（从高德渠道转来）接到订单，接载一名男乘客由白云区广州华港酒店（嘉禾店）到番禺丽水湾（东南门）。经番禺区交通运输局查询“广州市网络预约出租汽车业务查询系统”显示，无该车及驾驶员从 2024 年 8 月 1 日至 9 月 30 日网约车订单信息。

2.粤 ADC4503 小型新能源汽车驾驶员李基良于 2024 年 7 月 12 日与优途公司签订车辆租赁合同，8 月 1 日注册哈啰网约车派单平台，8 月 17 日开始接单，至事故发生时，共完成 162 起订单。9 月 20 日 1 时 38 分，李基良在哈啰平台接了订单，接载一名女乘客由海珠区老夫潮康膳品（盈熙广场店）到番禺的汇盈广场。经番禺区交通运输局查询“广州市网络预约出租汽车业务查

询系统”显示，无该车及驾驶员从2024 年8月1 日至9 月30 日网约车订单信息。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.风韵分公司建立了安全生产责任制，设置了安全生产领导小组，制定有《安全生产责任制管理制度》、《目标管理制度》、《安全生产隐患排查治理制度》、《风险分级管理制》、《驾驶员安全培训管理制度》、《应急预案管理制度》等安全生产管理制度，对驾驶员杨治解进行了线上交通安全培训。在杨治解未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》情况下，批准了其注册及派送网约客运订单。未向市网约车监管平台报备粤ACJ8663小型新能源汽车及驾驶员杨治解注册信息，无营运记录上传，回避政府部门监管。自2022年1月10日起到2024年8月21日期间有7次[5]因提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为受到交通部门的行政处罚后，未采取有效整改措施消除隐患，落实隐患排查治理制度不到位。

2.哈拜分公司建立了安全生产责任制，设置了安全生产领导

[5]1.广州市交通运输局检查时发现于2022年01月10日在广州市白云区新和地铁站A出口有提供服务(鄂A121G9小型轿车)驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处5000元罚款。
2.广州市番禺区交通运输局检查时发现粤AD48934小型轿车于2022年06月20日在广州市番禺区钟村街钟韦路有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，责令改正，处5000元罚款。
3.广州市交通运输局检查时发现粤AC69782出租车于2024年06月03日在广州市番禺区东社酒堂(蔡一村)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处20000元罚款。
4.广州市交通运输局检查时发现粤ADK8206出租车于2024年07月28日在广州市番禺区广东女子职业技术学院(西北门)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。
5.广州市交通运输局检查时发现粤ABA2357出租车于2024年07月30日在广州市番禺区维也纳酒店(广州南站长隆万博地铁站店)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。
6.广州市交通运输局检查时发现粤AAV5872出租车于2024年08月03日在广州市黄埔区科丰路万达广场旁有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处5000元罚款。
7.广州市交通运输局检查时发现粤AAC5932出租车于2024年08月21日在广州市番禺区汉溪大道东保利大都汇有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处10000元罚款。

小组，编制了《安全生产管理制度汇编》，含安全生产监督检查制度、安全生产事故责任追究制度、安全经费投入保障制度、安全生产会议制度、隐患排查治理和治理制度、安全员驾驶制度、应急预案管理制度、车辆定期维护保养制度等。对驾驶员李基良进行了线上交通安全培训。在李基良未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》情况下，批准了其注册及派送网约客运订单。未向市网约车监管平台报备粤 ADC4503 小型新能源汽车及驾驶员李基良注册信息，无营运记录上传，回避政府部门监管。自 2023 年 2 月 23 日起到 2024 年 6 月 27 日期间有 21 次[6]因提供服务驾驶

[6]1.广州市黄埔区住房和城乡建设局检查时发现服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致，行政处罚 5000 元罚款，处罚实施时间 2023-02-23。
2.广州市交通运输局检查时发现使用粤 A9N6D9 小型轿车于 2023 年 10 月 12 日在广州市白云区沙亭大塘飞来岭南路 30 号前有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
3.广州市交通运输局检查时发现粤 ADF2690 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市番禺区地铁钟村站 2 公交站附近有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
4.广州市交通运输局检查时发现粤 AA39997 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市白云区太和镇南村村委会(北门)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
5.广州市交通运输局检查时发现粤 AAM6769 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市越秀区广东国旅大厦西南门有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
6.广州市交通运输局检查时发现粤 AAF9623 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市增城区暨南大学附属暨华医院(西北门)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
7.广州市交通运输局检查时发现粤 AD16443 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市天河区海国图智研究院有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
8.广州市交通运输局检查时发现粤 ACD3372 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市白云区欧 k·雅酒店(广州新白云国际机场钟落潭店)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
9.广州市交通运输局检查时发现粤 AB25973 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市番禺区南郊村(西一门)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
10.广州市交通运输局检查时发现粤 AA82671 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市番禺区广州南粤医院(北门)有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
11.广州市交通运输局检查时发现粤 AF44733 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市花都区永兴包点(恩赐店)附近有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
12.广州市交通运输局检查时发现粤 AD80057 出租车于 2024 年 01 月 23 日在广州市增城区新康花园有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
13.广州市交通运输局检查时发现粤 AC22707 出租车于 2024 年 01 月 28 日在广州市海珠区森成美食店有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
14.广州市交通运输局检查时发现粤 EDV8917 小型轿车于 2024 年 02 月 05 日在广州市荔湾区芳村大道西滘口客运站前有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
15.广州市交通运输局检查时发现粤 AAK3763 小型轿车于 2024 年 02 月 06 日在广州市番禺区兴泰安苑停车场有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处 30000 元罚款。
16.广州市交通运输局检查时发现粤 ADW9810 小型轿车于 2024 年 04 月 21 日在广州市白云区白云站 P2 有提供服务

员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为受到交通部门的行政处罚后，未采取有效整改措施消除隐患，隐患排查治理制度不到位。

3.越达公司建立落实了全员安全生产责任制及考核制度，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，完成了车辆技术档案记录、安全培训记录、安全值班记录。制定了生产安全事故应急预案，风险分级管控和隐患排查制度、汽车租赁制度、驾驶员安全管理制度和安全教育培训制度等，落实了车辆维保工作。对出现交通违法、不安全驾驶行为的，通过电话沟通、线下教育培训、锁停等形式对驾驶员进行警示和制约。但存在对隐患排查制度的落实不到位，将可用于营运的车辆租赁给不具有营运资质的人员，未及时发现并消除隐患；公司车辆违法次数较多，管理不到位，2023年9月20日至2024年9月20日期间，217台名下车辆交通违法次数10次以上，占经营性道路运输车辆总数（4087台）的比例为5.3%。

4.优途公司实际管理由法定代表人黄钦泉全部负责，未雇佣其他工作人员。建立了安全生产规章制度、安全培训和车辆管理

---

驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。

17.广州市交通运输局检查时发现粤ABL0702小型轿车于2024年04月25日在广州市白云区增槎路广清收费站出口有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。

18.广州市交通运输局检查时发现粤AAX2821小型轿车于2024年05月18日在广州市白云区广州超潮传媒科技有限公司益云科创中心有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。

19.广州市交通运输局检查时发现粤ABK5177小型轿车于2024年05月23日在广州市黄埔区长平地铁站C1口附近有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。

20.广州市交通运输局检查时发现粤A5J7W9小型轿车于2024年06月14日在广州市白云区鹤龙五路九龙花园旁有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处30000元罚款。

21.广州市交通运输局检查时发现粤A27KQ9小型轿车于2024年06月27日在广州市白云区景云路59号旁有提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为，责令改正，处5000元罚款。

档案，日常管理主要通过电话或短信提醒司机存在交通违法行为记录并要求处理，落实了车辆维保工作。但存在安全管理规章制度不健全，从业人员上岗前培训只有考试记录，未如实记录培训时间、地点、内容、现场图片及参训人员签到等信息；未开展应急演练；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，将可用于营运的车辆租赁给不具有营运资质的人员，未及时发现并消除隐患；公司车辆违法次数较多，管理不到位，2023年9月20日至2024年9月20日期间，1台名下车辆交通违法次数10次以上，占经营性道路运输车辆总数（7台）的比例为14.28%。

（六）事故发生经过

9月20日1时11分，粤ACJ8663小型新能源汽车驾驶员杨治解在风韵出行网约平台（从高德渠道转来）接到订单，接载一名男乘客由白云区广州华港酒店（嘉禾店）到番禺丽水湾（东南门）。

9月20日1时38分，粤ADC4503小型新能源汽车驾驶员李基良在哈啰平台接到订单，接载一名女乘客由海珠区老夫潮康膳品（盈熙广场店）到番禺的汇盈广场。

9月20日1时52分，杨治解驾驶粤ACJ8663号小型新能源汽车在广州市番禺区洛溪大桥由北往南方向行驶，当行驶至广州市番禺区105国道进如意二马路西167米处，碰撞前方同向由李桂森驾驶的悬挂粤AB7882号牌普通二轮摩托车，致李桂森及粤AB7882号普通二轮摩托车摔倒在地后，再遇李基良驾驶粤

ADC4503号小型新能源汽车由北往南方向驶至，粤ADC4503号小型新能源汽车碾压李桂森，造成李桂森死亡，ACJ8663网约车乘客吴某受轻微伤，三车损坏的道路交通事故（见图1、图2）。



图1 事故现场情况

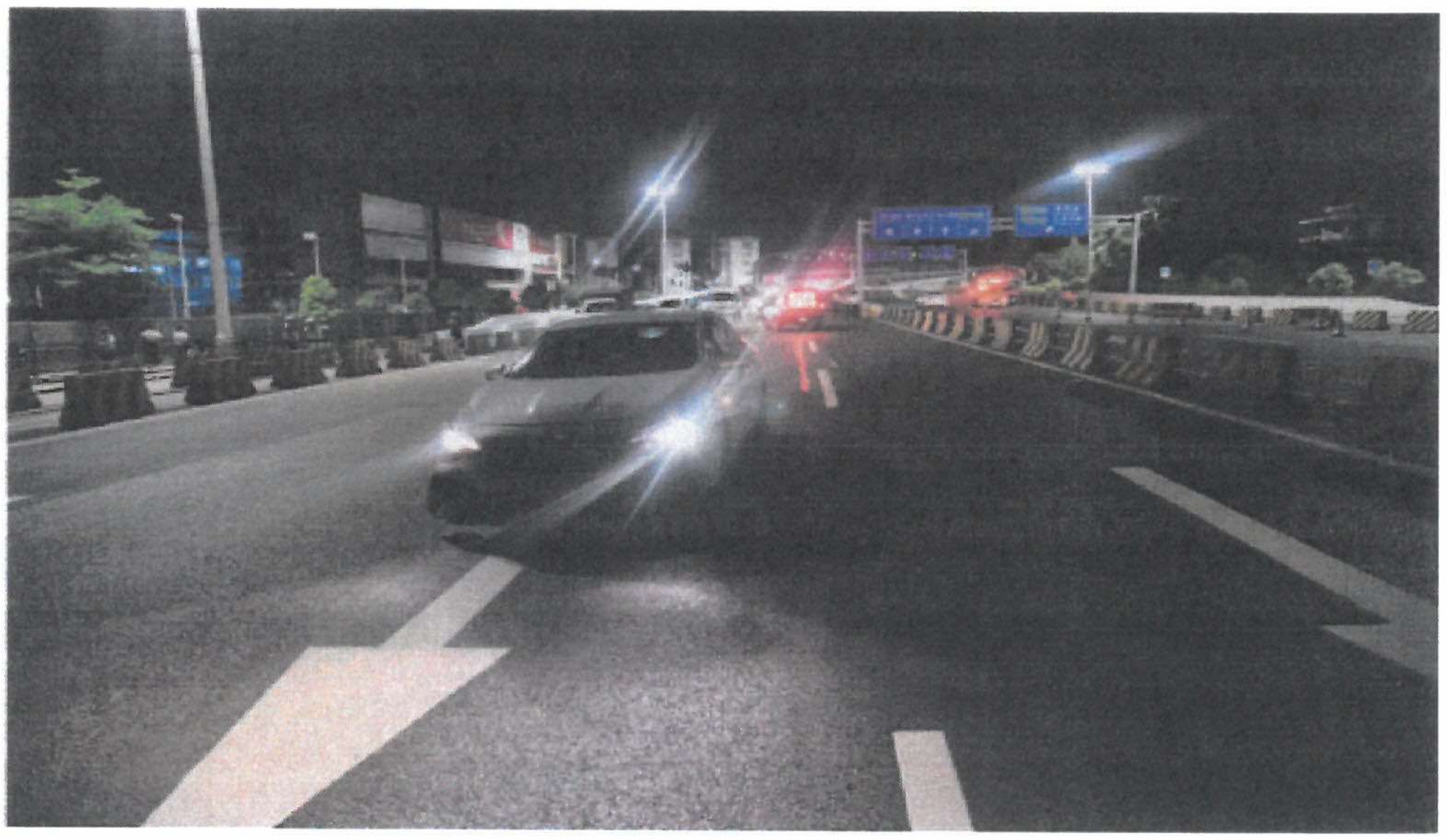


图2 事故现场情况

（七）事故现场情况

## 1. 道路基本情况

事故位置为洛溪大桥北往南方向下桥位路段位置。该路段洛溪大桥双向十车道（机动车道双向八车道，外侧各设置非机动车道一车道），道路中央有混凝土隔离带分隔，非机动车道与机动车道之间有机非隔离栏分隔，桥梁两侧设置有路灯。洛溪大桥坡顶至下桥位前 100 米设置了纵向减速标线。事发于下坡路段，现场为沥青平整路面，地面标线清晰（见图 3）。



图 3 下坡路段、沥青平整路面

## 2. 交通设施情况

事故位置上游约 1000 米至事故位置上游 10 米，地面设置有纵向减速标线；事故位置上游约 650 米、上游约 500 米，地面有限速 60 文字标记；事故位置下游约 130 米，非机动车道左侧有限速 5 公里标志、禁止三轮车标志、下车推行标志；事故位置下游约 150 米至 300 米，地面设置有纵向减速标线（见图 4、图 5、图 6）。



图 4 纵向减速标线



图 5 限速 60 文字标志



图 6 非机动车道限速 5 公里、禁止三轮车、下车推行标志

### 3. 设施合理性分析

事故位置上下游 500 米范围，沥青平整路面，交通标志标线清晰，有路灯照明设施，照明效果良好，事发路段整体平顺，无坑洞等病害，整体路面状况良好。道路权属单位为广州市中心区交通项目管理中心，养护单位为保利长大工程有限公司，经调查，事故位置交通设施方面暂未发现安全隐患。

## （八）人员伤亡和直接经济损失情况

### 1. 人员伤亡情况

（1）李桂森，普通二轮摩托车驾驶人，死亡，男，66 岁，广东清远人。

（2）吴某，粤 ACJ8663 网约车乘客，轻微伤，男，44 岁，广西贵港人，事发时送番禺区第二人民医院急诊室处理后自行离院。

### 2. 直接经济损失情况

根据有关规定[7]，经番禺区交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失为人民币 112 万元。

## （九）事故相关检验检测和鉴定情况

### 1. 事故车辆痕迹检验情况[8]

| 车辆 | 情况 |
| --- | --- |

[7]根据《广东省高级人民法院 广东省公安厅 广东省司法厅 中国保险监督管理委员会广东监管局 中国保险监督管理委员会深圳监管局印发〈关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要〉的通知》（粤高法〔2018〕39 号），（1）人身伤亡后支出的费用（医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用）：110 万元；（2）善后处理费：1 万元；（3）财产损失价值：1 万元。

[8]《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（编号：穗公交（番）车检字第 440113120240000445－01 号、穗公交（番）车检字第 440113120240000445－02 号、穗公交（番）车检字第 440113120240000445－03 号）。

| | |
|---|---|
| 粤 ACJ8663 小型新能源汽车 | ①该车外廓尺寸：4805(长)x1880(宽)x1545(高)mm；②车辆前角离地高 30 至 100cm 处有大面积碰撞痕迹，左前护杠碎脱落、左前大灯破碎损坏、左前角车盖凹陷变形；③左后门 40 至 85 区间有多处点状血状。 |
| 粤 ADC4503 小型新能源汽车 | ①该车外廓尺寸：4764(长)x1803(宽)x1494(高)mm；②车辆前护杠碰撞脱落，护杠右前角部分断裂碎落；③车辆右侧 30 至 40cm 区间多段连续碰刮痕迹，刮起点在右前轮叶子板并延续至右前门，长约 80cm。 |
| 粤 AB7882 普通二轮摩托车 | ①该车外廓尺寸：1350(长)x740(宽)x900(高)mm；②车辆离地高 30 至 90cm，从车头到车车尾 0 至 120cm 碰撞痕迹明显，前叉扭曲变形，仪表盘、前大灯损坏脱落，前轮挡泥板脱落，左手把离合柄与手把分离；③油箱脱落，油箱右前侧离地高 50 至 70cm，从车头往后 140 至 150cm 区间有明显刮痕，面积约为 10cmx17cm；④车尾铁架碰撞轻微弯曲变形。 |

2. 事故车辆技术鉴定情况[9]

| 车辆 | 制动系统 | 转向系统 | 灯光系统 |
|---|---|---|---|
| 粤 ACJ8663 小型新能源汽车 | 合格 | 合格 | 合格 |

[9]《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检[2024]P2409201185A 号、粤安车技检[2024]P2409201185B 号、粤安车技检[2024]P2409201185C 号）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 粤 ADC4503 小型新能源汽车 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 粤 AB7882 普通二轮摩托车 | 合格 | 不合格 | 不合格 |

### 3. 驾驶人员测试情况

（1）酒精检测情况:

对杨治解、李基良血液送检样品进行乙醇成分含量检测，检测结果未检出乙醇成分。

（2）毒品检测情况:

对杨治解、李基良血液送检样品进行毒品成分检测，未检出常见毒品成分。

（十）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1. 在 2024 年 9 月 20 日 1 时 52 分造成李桂森和吴某受伤，粤 ACJ8663 号小型新能源汽车和悬挂粤 AB7882 号普通二轮摩托车损坏的交通事故中，杨治解驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速，且未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，其过错行为是导致此次事故发生的主要原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修正）第四十二条第一款[10]、第四十三条[11]的规定。

驾驶证被注销的李桂森驾驶使用其他机动车号牌且机件性

---

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款的规定：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条的规定：“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：“（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；（二）与对面来车有会车可能的；（三）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的；（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。”

能不合格的摩托车未靠右侧行驶，其过错行为是导致此次事故发生的次要原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第四项[12]、第十九条第一款[13]、第二十一条[14]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号，2017年修正）第四十四条第一款[15]的规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[16]及《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项[17]的规定，杨治解承担此次事故的主要责任，李桂森承担此次事故的次要责任，吴某无责任。

2. 在2024年9月20日1时54分造成李桂森死亡及粤ADC4503号小型新能源汽车与悬挂粤AB7882号普通二轮摩托车损坏的交通事故中，李基良驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速且没有按照操作规范安全驾驶，其过错行为是事故发生的一方面原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[18]、第四十二条第一款的规定。

---

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第四项的规定："任何单位或者个人不得有下列行为：（四）使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。"

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款的规定："驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。"

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条的规定："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

[15]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第一款的规定："在道路同方向划有2条以上机动车道的，左侧为快速车道，右侧为慢速车道。在快速车道行驶的机动车应当按照快速车道规定的速度行驶，未达到快速车道规定的行驶速度的，应当在慢速车道行驶。摩托车应当在最右侧车道行驶。有交通标志标明行驶速度的，按照标明的行驶速度行驶。慢速车道内的机动车超越前车时，可以借用快速车道行驶。"

[16]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一的规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

[17]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。"

[18]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

杨治解驾驶机动车在道路上发生交通后，未按规定设置警告标志，其过错行为是事故发生的另一方面原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条[19]的规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定，李基良承担此次事故的同等责任，杨治解承担此次事故的同等责任，李桂森无责任。

（十一）其它情况

**1.气象情况**

根据番禺区气象局提供的记录，9月19日20时至20日8时番禺区以多云为主，出现小到中雨，气温介于26.4℃至30.2℃之间，相对湿度介于72%至89%之间，吹东北风，平均风速为1.7米/秒（2级），极大风速为6.6米/秒（4级），出现在9月19日21时37分。离事发地最近的气象观测站为大石街东联村气象观测站，2024年9月20日02时，该站点没有录得降雨，气温为29.2℃，小时内极大风速为1.5米/秒（1级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

**2.勤务安排及落实情况**

9月20日番禺交警四中队凌晨路面值班民警黄警官、桂警官，值班时间为9月19日上午9:00至9月20日上午9:00，负责辖区路面巡查，交通执法，事故处理工作；事故值班民警林警

[19]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条的规定："机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。"

官、李警官，值班时间为9月19日上午9:00至9月20日上午9:00，负责交通执法，事故处理工作。

9月19日上午9:00至9月20日上午9:00交警四中队共整治机动车各类违法行为268宗；2024年1月1日至9月20日共查处摩托车违法数为1313宗，其中洛溪大桥周边摩托车违法数为287宗。

**3.交通安全宣传教育工作开展情况**

番禺区交警大队宣传员按照“七进”工作要求，每月不定期至辖区社区、企业、公共场所等进行交通安全宣传、授课、派发传单，提高广大司机的安全意识。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

1时54分，杨治解拨打120、110报警电话。区急救医疗指挥中心接报在番禺区洛溪大桥南行下桥位发生交通事故，要求“120”派车前往救治，立即调度区第二人民医院救护车前往救治。

1时55分，区第二人民医院出车。

2时00分，番禺交警大队接报开始处置警情，通知管辖的四中队派员前往处理。

2时07分，交警四中队执勤民警出警。

2时19分，番禺交警大队副大队长周警官前往现场指挥处理。

2 时 24 分，洛浦街总值班室接交警四中队报洛溪大桥南行下桥位发生一起亡人交通事故。

2 时 26 分，番禺区委区政府值班室接报，同步通知相关职能部门和属地镇街作出响应。

2 时 43 时，洛浦街值班干部、街综合行政执法队队长分别到达事故现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

2 时 11 分，区第二人民医院救护车到达现场，了解现场环境，实有两名伤员。

2 时 12 分，医务人员开始进行检伤分类。

2 时 14 分，交警四中队到达现场处置警情。

3 时 19 分，完成对双方司机杨治解与李基良呼气式酒精测试，结果均为 0mg/100ml。

4 时 18 分，番禺交警大队四中队现场处置完毕。

（三）医疗救治和善后情况

**1. 医疗救治情况**

2 时 12 分，医务人员开始进行检伤分类：伤员李桂森（死者），男性，宣布临床死亡；伤员吴某（网约车乘客），男性。医务人员报告区急救医疗指挥中心，该起事故共 1 死 1 轻微伤，其中伤员李桂森已死亡，交由现场警察处理；伤员吴某接回本院进一步治疗。

2 时 28 分，吴某送至番禺区第二人民急诊科，经处理后自

行离院。

**2. 善后处置情况**

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局和番禺区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，符合应急处置措施程序及要求。

## 三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事发时杨治解驾车以75km/h的车速，超过该路段60km/h的限速行驶；未注意观察路面交通状况，未及时发现靠最左侧车道行驶的摩托车，且与摩托车未保持足以采取紧急制动措施的安全距离；发生追尾碰撞后，处置措施不当，未按规定设置警告标志。李基良驾车以88.5km/h的车速，超过该路段60km/h的限速行驶，且未按照操作规范安全驾驶。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤

害、突发灾害、极端气象因素等影响。

## 四、有关单位存在的主要问题

（一）风韵分公司，向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号）第二十八条第一款[20]的规定；未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条[21]、第十八条[22]的规定。

（二）哈拜分公司，向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十八条第一款的规定；未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条、第十八条的规定。

（三）越达公司，未对可用于营运的车辆的承租人员进行排查，未及时发现承租人员不具有营运资质的隐患，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消

---

[20]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十八第一款的规定："任何企业和个人不得向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务。不得以私人小客车合乘名义提供网约车经营服务。"

[21]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条的规定："网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质，技术状况良好，安全性能可靠，具有营运车辆相关保险，保证线上提供服务的车辆与线下实际提供服务的车辆一致，并将车辆相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。"

[22]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条的规定："网约车平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格，按照有关法律法规规定，根据工作时长、服务频次等特点，与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者协议，明确双方的权利和义务。网约车平台公司应当维护和保障驾驶员合法权益，开展有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育，保证线上提供服务的驾驶员与线下实际提供服务的驾驶员一致，并将驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。"

除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[23]的规定；未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[24]的规定。

（四）优途公司，未对可用于营运的车辆的承租人员进行排查，未及时发现承租人员不具有营运资质的隐患，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定；从事客车租赁经营未在取得营业执照之日起20个工作日内向所在区交通行政主管部门办理备案手续，违反了《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第168号）第七条第一款[25]的规定。

## 五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

### （一）因在事故中死亡免于追究责任人员

李桂森，男，普通二轮摩托车驾驶员，鉴于在事故中死亡，

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[25]《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第168号）第七条第一款的规定：“从事客车租赁经营的，经营者应当在取得营业执照之日起20个工作日内向所在区交通行政主管部门办理备案手续，并提供以下材料：（一）企业营业执照；（二）企业章程以及相关管理制度；（三）企业负责人身份证明，经办人的身份证明和委托书；（四）经营和办公场所的权属证明或者租赁合同；（五）企业专职管理人员的资格证件和聘任合同。”

建议免于追究相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.**风韵分公司**，向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务（向杨治解提供130次信息对接开展网约车经营服务）；未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备；依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第（二）项[26]、第（五）项[27]的规定，建议由区交通运输局报请市交通运输局依法给予其行政处罚，并进一步调查该公司其他车辆、司机是否存在同类违法行为，调查属实的依法给予行政处罚。

2.**哈拜分公司**，向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务（向李基良提供162次信息对接开展网约车经营服务）；未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备；依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第（二）项、第（五）项的规定，建议由区交通运输局报请市交通运输局依法给予其行政处罚，并进一步调查该公司其他车辆、司机是否存在同类违法行为，调查属实的依法给予行政处罚。

3.**越达公司**，违反有关规定，依据《中华人民共和国安全生

---

[26]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第（二）项的规定："网约车平台公司违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款：（二）提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的。"

[27]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第（五）项的规定："网约车平台公司违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款：（五）未按照规定将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备的。"

产法》第一百零二条[28]、第一百零三条第二款[29]的规定，建议由区交通运输局报请市交通运输局市依法给予其行政处罚。

**4. 黎规鹏**，男，群众，2022 年 4 月份入职越达公司，任公司总经理，负责公司的全面工作。未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[30]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[31]的规定，建议由区交通运输局报请市交通运输局依法给予其行政处罚。

**5. 郭海洋**，男，群众，2021 年 4 月份入职越达公司，任公司运营负责人，负责公司的车辆出租后运营管控数据工作。未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由区交通运输局报请市交通运输局依法给予其行政处罚。

**6. 优途公司**，违反有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、第一百零三条第二款以及《广州市客车租

---

[28]《中华人民共和国安全生产法》 第一百零二条的规定：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[29]《中华人民共和国安全生产法》 第一百零三条第二款的规定：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

[30]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条第（五）项的规定：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[31]《中华人民共和国安全生产法》 第九十四条第一款的规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”

赁管理办法》第二十一条[32]的规定，建议由区交通运输局依法给予其行政处罚。

**7. 黄钦泉**，男，群众，2022 年 2 月组建优途公司，任公司总经理兼法人，负责公司所有的管理工作，含安全管理人员职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，未及时消除生产安全事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定；未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定；建议由区交通运输局依法裁量给予其行政处罚。

**8. 杨治解**，男，群众，在粤 ACJ8663 小型新能源汽车驾驶员，与悬挂粤 AB7882 号普通二轮摩托车损坏的交通事故中，违反有关规定，承担此次事故主要责任；在造成李桂森死亡及粤 ADC4503 号小型新能源汽车与悬挂粤 AB7882 号普通二轮摩托车损环的交通事故中，违反有关规定，承担此次事故的同等责任；依据《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（八）项[33]、第（二十二）项[34]的规定，建议由区交警大队依法给予其行政处罚。

未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从

---

[32]《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第 168 号）第二十一条的规定：“客车租赁经营者违反本办法第七条规定，未按时办理备案手续或者备案变更手续的，由交通行政主管部门责令限期报送备案，给予警告，并可处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款。”

[33]《广东省道路交通安全条例》（2014 年修正）第五十九条第一款第（八）项的规定：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（八）在同车道未按照规定与前车保持必要的安全距离的。”

[34]《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（二十二）项的规定：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（二十二）在道路上发生故障或者事故后，未按照规定使用灯光或者设置警告标志的。”

事网约车经营活动，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十五条[35]的规定，依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第（三）项[36]的规定，建议由区交通运输局依法给予其行政处罚。

9. **李基良**，男，群众，在粤 ADC4503 号小型新能源汽车驾驶员，在造成李桂森死亡与悬挂粤 AB7882 号普通二轮摩托车损环的交通事故中，违反有关规定，承担此次事故的同等责任，依据《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（八）项，建议由番禺区交警大队依法给予其行政处罚。

未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动，违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十五条的规定，依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第（三）项的规定，建议由区交通运输局依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1. **张勇**，男，群众，2023 年 12 月任风韵分公司法人、总经理兼安全生产管理人员，负责公司全面工作兼顾具体安全管理工作。该公司向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务，未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地

---

[35]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令 2016 年第 60 号）第十五条："服务所在地设区的市级出租汽车行政主管部门依驾驶员或者网约车平台公司申请，按第十四条规定的条件核查并按规定考核后，为符合条件且考核合格的驾驶员，发放《网络预约出租汽车驾驶员证》。"

[36]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第（三）项："违反本规定，擅自从事或者变相从事网约车经营活动，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，予以警告，并按照以下规定分别予以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的，对当事人处以 200 元以上 2000 元以下罚款。"

出租汽车行政主管部门报备，其负有领导责任，建议由风韵分公司按照内部奖惩制度进行处理。

**2. 张晨，**男，群众，2023 年 5 月至 2024 年 10 月任哈拜分公司法定代表人及总经理，负责公司全面工作。该公司向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务，未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备，其负有领导责任，建议由哈拜分公司按照内部奖惩制度进行处理。

## 六、事故主要教训

（一）安全文明驾驶意识薄弱，小型汽车驾驶员未按照限速标志标明的最高速度行驶，缺乏足够的安全意识，超速行驶减弱了驾驶人对空间的认识能力。车速越快，注视点越远。由于注视点前移，视野狭窄，清晰度不良，对一些小而变化慢的事物难以辨认，临近发现时难以采取有效制动措施。

（二）应急处置能力不足，初次事故发生后，人员和车辆均未及时转移至安全地带，驾驶人未按规定在车辆后方设置警示标志，提醒后方来车减速、避让，避免二次事故发生。出现这些现象，主要是部分道路交通参与人员安全意识不到位，意识不到公路上违规停车的危害，随意的一个不安全行为以至造成如此严重的后果。

（三）交通参与人的不安全行为危害大，摩托车驾驶员无视交通法律法规的规定，无证驾驶悬挂其他车辆号牌、技术性能不

合格、已达报废标准的摩托车且不按车道行驶。无证驾驶者往往缺乏必要的驾驶技能和交通安全知识，容易引发交通事故，对自己和他人的生命安全构成威胁，影响到其他道路参与者正常通行和道路交通管路秩序工作的正常开展。

（四）企业主体责任落实不到位，向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务，未将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备，由其是多次受到行政处罚后，仍未正视问题，吸取教训，落实整改，放任违法行为继续存在。

## 七、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位要严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）风韵分公司及哈拜分公司：一是严格落实网约车运营准入机制，守牢依法合规运营底线和安全生产红线，严肃开展人证车证自查自纠，封禁清退现有不合规人车，坚决停止新增不合规人车；二是制定和完善安全生产管理规章制度，细化对驾驶员疲劳驾驶、超速、超员、分心驾驶等行为的约束措施；三是充分利用网约车数据监管平台和动态监控等信息技术手段，加大网约车动态监控抽查频次，对系统自动报警或抽查发现网约

车存在超员、超速、疲劳驾驶、分心驾驶等安全隐患问题的要第一时间推送警示提醒，督促驾驶员立即整改，并按照安全管理制度进行处理，及时销号。

（二）越达公司及优途公司：一是开展事故警示教育，深入剖析事故原因，组织在公司全体司机召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生；二是完善对网约车驾驶员的教育培训和奖惩制度，着力提高驾驶员的安全文明规范驾驶意识；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（三）交通运输管理部门：一是组织辖区内相关企业召开事故警示教育会议，认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生；二是加大对辖区内道路运输企业类似情况的安全监管力度，督促企业全面落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度、促进安全管理工作的规范化；三是强化安全生产执法检查，加大监管执法力度，严厉查处网约车经营违法违规行为，确保网约车平台、提供服务的驾驶员符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的规定。

（四）番禺区交警大队：一是加强夜间路面管控，加大对网约车辆超载、超速、疲劳驾驶、违法超车、越线行驶等交通违法行为的管控力度，使道路交通路面管控规范有序；二是强化道路交通风险研判，按照道路交通风险管控清单全面落实管控责任，确保风险得到有效管控，不断减少道路交通事故发生；三是加大

交通风险研判，按照道路交通风险管控清单全面落实管控责任，确保风险得到有效管控，不断减少道路交通事故发生；三是加大交通安全宣传警示提示，充分利用各类媒体开展集中宣传，曝光严重违法和典型事故案例；四是及时向网约车平台和车辆租赁企业通报网约车经营过程中发生的事故，督促其吸取教训，加强自身安全管理。

番禺洛浦“9·20”一般道路交通
事故调查处理组
2025年1月15日